

1525341-17.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

FELIPE ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

Tendo em vista a comprovação da condição imposta no acordo de não persecução penal de fls. 213/214, consistente no pagamento da pena pecuniária no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525341-17.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525341-17.2021.8.26.0228 - Controle n. 2021/001467

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

FELIPE ALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

Tendo em vista a comprovação da condição imposta no acordo de não persecução penal de fls. 213/214, consistente no pagamento da pena pecuniária no valor de R\$2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), consoante comprovante de transferência bancária acostado a fls. 222, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FELIPE ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal. Procedam-se às anotações e comunicações necessárias, realizando-se a baixa no sistema. P. R. I. C..
Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se à DESTRUIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS

ENTORPECENTES APREENDIDAS e respectivas contraprovas, oficiando-se à Autoridade Policial nos termos do art. 72 da Lei nº 11343/06.

Oficie-se ao Banco do Brasil S/A para que proceda à transferência do valor apreendido (fls. 79) em favor da UNIÃO (SENAD - SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS - Banco do Brasil - ag. 3602-1 - c.c.nº 170500-8 - FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas), com posterior remessa do comprovante de recibo bancário.

Nos termos do art. 123 do Código de Processo Penal, aguarde-se pelo período de 90 (noventa) dias, contados a partir da data do trânsito em julgado, por eventual manifestação e/ou pedido de restituição dos objetos apreendidos a fls. 13.

Em caso positivo, junte-se o pedido e dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em caso negativo, entretanto, devidamente certificado, oficie-se à Autoridade Policial comunicando-a da liberação dos objetos acima mencionados para fins de leilão (caso possuam algum valor econômico a ser aferido) ou a respectiva destruição.

Caso seja leiloado, deverá o saldo obtido ser depositado à disposição da SENAD - SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS - Banco do Brasil - ag. 3602-1 - c.c.nº 170500-8 - FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas, conforme disposto no art. 516, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Nos termos do Provimento CG nº 05/2022, que alterou os artigos 479, 479-A, 480 e 538-A, das N.S.C.G.J, extraia-se a respectiva certidão de sentença, encaminhando-se os autos ao Ministério Público.

Após expedida e cadastrada a guia de recolhimento, bem como a certidão da sentença para execução da pena de multa e demais ofícios de comunicação porventura necessários, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", nos termos do art. 480, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Ao final, expedidas as comunicações, arquivem-se os autos observadas as cautelas de estilo, dando-se ciência ao Ministério Público.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA